

후견인 직무집행정지 및 직무대행자 선임 사전처분

신청인 (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호

주소

사건본인과의 관계

사건본인

주민등록번호(외국인등록번호)

주소

등록기준지(국적)

후견인 (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호

주소

청 구 취 지

1. 법원 20 년 단 호 후견인변경청구 사건의 심판이 확정될 때까지 피신청인의 사건본인에 대한 후견인으로서의 직무집행을 정지한다.
2. 사건본인의 후견인 직무대행자로 (주민등록번호 , 주소)을(를) 선임한다.

라는 결정을 구합니다.

청 구 원 인

1. 신청인은 법원에 20 년 단 호로 후견인변경청구 사건의 심판을 청구하였습니다.
2. 후견인 은(는) 선임된 후 등의 행위를 하고 있기 때문에

사건본인의 복리를 위하여 후견인의 변경을 청구하였으나, 변경심판이 효력을 발생하기까지 후견인 이(가) 이대로 계속 관리를 한다면 사건본인에게 회복하기 어려운 불이익을 초래할 우려가 있습니다.

3. 이에 후견인 의 직무집행을 정지하고 직무대행자 선임을 신청하는 바입니다.
4. 직무집행자의 권한범위 관련한 의견
☐ 기존 후견인과 동일한 권한을 갖길 원함
☐ 직무집행자의 권한범위를 새로 정하길 원함(이 경우 별지 체크리스트 활용)
5. 사건본인의 직무대행자로는 을(를) 추천합니다. (또는 가정법원이 적임자를 선임해 주시기 바랍니다.)

직무대행자 후보자	성명	
	주소	
	주민등록번호	
	직업	
	사건본인과의 관계	

첨 부 서 류

1. 가족관계증명서(상세) 및 기본증명서(상세)(신청인, 사건본인, 직무대행자후보자) 각 1통
2. 주민등록등본(사건본인) 1통
3. 사건본인의 후견등기사항증명서(말소 및 폐쇄사항 포함) 1통
4. 직무대행자후보자의 후견등기사항증명서(말소 및 폐쇄사항 포함),
 후견등기사항 부존재증명서 각 1통
 (후견등기사항이 없는 경우에는 후견등기사항부존재증명서만 제출하면 됩니다.)
5. 신청인 및 직무대행자후보자와 사건본인과의 관계를 소명할 제적등본,
 가족관계증명서(상세) 등 각 1통
 (제1항의 가족관계증명서만으로는 그 관계를 알 수 없는 경우)
6. 기타 (소명자료)

20 . . .

청구인 (서명 또는 날인)

법원 귀중